



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-95215430- -APN-DGD#MPYT - OPI. 333

VISTO el Expediente N° EX-2019-95215430- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación traída a consulta el día 22 de octubre de 2019, se produce en la REPÚBLICA ARGENTINA, a través de la cual, y por medio de contratos que se suscribieron de manera simultánea, las firmas LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V. y SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. son los titulares del capital social y votos de la firma ALIMENTOS MODERNOS S.A. en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) cada una de ellas.

Que las partes sostuvieron que la presente operación quedaría exenta de ser notificada en virtud de lo establecido en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que la firma LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V. no poseía, previo a la operación que motiva la presente opinión consultiva, activos o acciones de empresas en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la adquisición de control conjunto por parte de la firma LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V., se encontraría exenta del análisis, atento a que, por las razones expuestas más arriba, encuadra en la excepción prevista en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 4 de marzo de 2020, correspondiente a la “OPI. 333” aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta no se encuentra

sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, haciéndole saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución. Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° de Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a las firmas LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V. y SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A., que la operación traída a consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación, por encuadrarse la misma en la excepción prevista en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27442.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 4 de febrero de 2020, correspondiente a la “OPI. 333”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexo IF-2020-14284872-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI N° 333 - ART. 11 INC. C)

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° EX-2019-95215430- -APN-DGD#MPYT del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado “OPI 333 – LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA”, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 y su decreto reglamentario 480/2018.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

1. LAMB WESTON INTERNATIONAL B.V. (en adelante “LAMB WESTON”), es una subsidiaria controlada en su totalidad por LAMB WESTON HOLDINGS, INC., que a su vez es la última controlante del grupo de empresas que conforman el GRUPO LAMB WESTON (en adelante “GRUPO LW”). El GRUPO LW, se dedica a la producción, distribución y comercialización a nivel global de productos congelados de papas, batatas y vegetales para restaurantes y comercios minoristas en más de 100 países y previo a la presente operación no realizaba actividades en el país.

2. SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. (en adelante “SCP”), es una compañía holding compañía con participación accionaria en sociedades que mantienen actividades en las áreas de entretenimiento, construcción, energía, agroindustria, y en menor medida, transporte y real estate. Es una compañía cuyo capital cotiza íntegramente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

3. IGNACIO NOEL, (en adelante “IN”), titular del DNI 13.417.535, es una persona física, de nacionalidad argentina, que tiene una participación significativa en SCP. En la actualidad, dicha participación accionaria asciende al 31,40% del capital social y votos de SCP.¹

4. A su vez, SCP, posee control sobre las siguientes empresas con actividad en la República Argentina:

5. CANTERAS CERRO NEGRO S.A. es una sociedad cuyo objeto es la producción y comercialización de insumos destinados al rubro de la construcción, incluyendo productos como cerámicos, ladrillos, tejas y vidrios, etc.

6. DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.; COMPAÑÍA PETROLERA, REFINADORA, COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA DEL PLATA S.A. y GALPOSUR S.A., son sociedades cuyo objeto es la producción y comercialización de productos derivados del petróleo, incluyendo combustibles y lubricantes, tanto al sector industrial como al público en general.

7. MOLTITA CONSULTADORA E MARKETING S.A.; PRANAY INVERSORA S.A. y SELPREY S.A., son sociedades cuyo objeto es la inversión financiera en activos societarios, incluyendo rubros como la comercialización de combustibles, desarrollo de agro-negocios y entretenimiento.

8. NUEVO TREN DE LA COSTA S.A., es una sociedad cuyo objeto es la explotación del servicio de ferrocarriles en el Gran Buenos Aires.

9. PARQUE DE LA COSTA S.A., es una sociedad cuyo objeto es la provisión de distintos servicios de entretenimiento masivos al público en general, a través de sus parques de atracciones en la provincia de Buenos Aires.

10. CENTRAL ELÉCTRICA SARANDÍ S.A., tiene por objeto social la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque.

11. COBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A., es una sociedad extranjera que tiene por objeto la comercialización de combustibles y sus derivados en Ecuador.

12. OMEGA GRAINS, LLC., es una sociedad extranjera cuyo objeto es la inversión y desarrollo de proyectos agropecuarios en la Argentina.

13. DELTA DEL PLATA S.A., es una sociedad cuyo objeto es la inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios en el área del Delta del Río de la Plata, centralizado en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.

14. CHACRASERVICIOS SRL, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo las leyes de la República Argentina que se dedica a la producción, acopio y comercialización de diferentes especies de semillas y granos en la República Argentina y en el extranjero y a la producción, elaboración y comercialización de productos derivados de esas semillas y granos, tales como aceites vegetales y expeler.²

15. Por su parte, IN, controla las siguientes empresas:

16. SIERRAS DE MAZAN, S.A.U. (en adelante “SDM”), ubicada en la provincia de La Rioja, SDM se dedica a la producción y comercialización de aceitunas y sus productos derivados (aceitunas de mesa y aceites de oliva). Es una sociedad unipersonal controlada por IN.

17. ALIMENTOS MODERNOS S.A. (en adelante “AMSA” o “la SOCIEDAD”), empresa que se dedica a la producción, exportación y comercialización de productos congelados derivados de la papa en la República Argentina y otros países de Sudamérica. Sus accionistas, previo a la presente operación eran IN con el 78,46% y SDM el 21,54% restante de las acciones. IN controlaba directa e indirectamente a AMSA.

18. MORIXE HERMANOS S.A.I.C., es una empresa, cuya actividad es la molienda de trigo para la producción de harina, entre ellas, harina tipo “000”, tipo “0000”, semolín de trigo de pan y pellets de afrechillo, que se comercializan actualmente en el mercado interno.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

19. La operación que se consulta se produce en la República Argentina, a través de la cual, y por medio de contratos que se suscribieron de manera simultánea, LAMB WESTON y SCP son los titulares del capital social y votos de AMSA, en un 50% cada uno de ellos.

20. Es importante destacar, que los acontecimientos que se dieron de manera simultánea son los siguientes:

21. El 15 de octubre de 2019, IN, SDM, SCP y LAMB WESTON celebraron un Acuerdo Marco de Inversión, en virtud del cual LW le compró a SDM 65.9753.276 acciones, representativas del 21,54% del capital social y votos de AMSA (“las Acciones de SDM”).

22. Por su parte, IN y SCP celebraron un Acuerdo de Compraventa de Acciones, por medio del cual SCP adquiere de IN 240.356.735 acciones representativas del 78,46% del capital social y votos de AMSA (las Acciones de IN).

23. De esta manera, LAMB WESTON y SCP, como nuevos accionistas de AMSA, titulares entre ambos del 100% del capital social y votos de AMSA, aprobaron un aumento de capital, el que fue suscripto únicamente por LW.

24. En virtud del aumento de capital suscripto por LAMB WESTON, AMSA emitió 174.381.459 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, en favor de LW, (las Acciones Suscriptas), las cuales, junto con la adquisición de las Acciones de SDM, pasaron a representar el 50% del capital social y votos de AMSA.

25. Como consecuencia de ello, LAMB WESTON y SCP constituyeron un Joint Venture, por el cual, cada uno de ellos es titular del 50% del capital social y votos de AMSA.

26. De acuerdo a lo manifestado por las partes, en la presentación inicial de fecha 22 de octubre de 2019, conforme surge del IF-2019-95227417-APN-DR#CNDC, las mismas entienden, que la presente operación quedaría exenta de ser notificada en virtud de lo establecido en el Artículo 11, inc. c).

27. Asimismo, continúan diciendo que, de acuerdo a lo establecido en el referido artículo, incluso si una transacción implica un cambio de control y el volumen de negocios de las empresas involucradas sobrepasa el umbral legal, puede estar exenta de notificación obligatoria si encuadra dentro de la excepción de “first landing”, que aplica a la adquisición de control sobre una empresa por parte de un grupo económico que no posee previamente actividad o acciones de otra empresa en Argentina.

28. Informan a su vez, que el GRUPO LW, no tenía presencia en Argentina antes del cierre de la transacción, y en particular no tenía acciones en otras empresas constituidas en la República Argentina, exportaciones a Argentina ni activos situados en Argentina.

29. Asimismo, refieren a que el GRUPO LW es el único grupo económico que adquiere el control, es decir un control conjunto sobre AMSA, siendo ésta la única circunstancia que debe tenerse en cuenta al momento del análisis de la operación.

30. Por otro lado, las partes manifiestan a que la transacción realizada en igual fecha entre SCP e IN, no implica una concentración económica, ya que, entienden, que IN ejerce un control de facto sobre SCP³.

31. En este caso en particular, las partes destacan, que IN tiene una participación significativa en SCP, y que, al momento del cierre de la operación aquí consultada, 15 de octubre de 2019, la misma alcanzaba al 31,40% del capital social y votos en SCP, de manera directa o indirecta, es decir, a través de empresas bajo su control⁴.

III. EL PROCEDIMIENTO

32. El día 22 de octubre de 2019, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA los apoderados de las firmas LAMB WESTON, por un lado, y el de SCP, a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 9° de la Resolución SCT N° 26/06 y de conformidad con la Ley N° 27.442.

33. Con fecha 11 de noviembre de 2019, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 89/01 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

34. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 14 de febrero de 2020 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas.

IV. ANALISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

35. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

36. Al respecto y atento a la situación planteada, esta Comisión Nacional analizará a continuación el argumento esgrimido por las partes respecto de que la presente operación consiste en la primera adquisición por parte de LAMB WESTON en la Argentina y por lo tanto encuadraría en la exención prevista en el inciso c), del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

37. El fundamento de esta exención legal se explica en el propósito de la norma de excluir de la obligación de notificar a aquellas operaciones en que una empresa extranjera, sin operaciones en la Argentina, ingresa en los mercados nacionales.

38. La justificación reside en que, por regla general, no existen en estos casos la posibilidad de que se produzcan efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar al dueño de una empresa por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el mercado argentino que pueda verse reforzada por la adquisición exenta.⁵

39. Se puede apreciar entonces que lo esencial, a fines de determinar la procedencia de la exención, radica en constatar si el adquirente es titular de “... activos o acciones de otras empresas en la Argentina...” en forma previa a una operación de concentración.

40. Producto de lo expuesto cabe considerar, conforme a lo manifestado por las partes, que LAMB WESTON no poseía, previo a la operación que motiva la presente opinión consultiva, activos o acciones de empresas en la República Argentina.

41. Teniendo en cuenta lo declarado por las partes en la presente operación, cabe concluir que la misma encuadra en la excepción prevista en el Art. 11, inc. c) de la Ley N° 27.442 y por lo tanto está exenta de la notificación obligatoria.

42. En cuanto a la segunda cuestión planteada por los consultantes, atento a que -de acuerdo a lo manifestado por

éstos- IN ejerce el control de facto sobre SCP, puede entenderse que la única toma de control se produjo por parte de LAMB WESTON.

43. Es decir, como consecuencia de la operación en consulta, hubo un cambio en la naturaleza del control (que pasaría de ser exclusivo por parte de IN a ser conjunto entre IN -en tanto controlante de facto de SCP- y LAMB WESTON).

44. Ahora bien, la adquisición de control conjunto por parte de LAMB WESTON, se encontraría exenta del análisis de esta Comisión, atento a que, por las razones expuestas más arriba, encuadra en la excepción prevista en el Art. 11, inc. c) de la Ley N° 27.442.

V. CONCLUSIÓN

45. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

46. Elévese el presente Dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

¹ Conforme fuera informado por las partes en su presentación inicial de fecha 22 de octubre de 2019, obrante a fs. 7 del IF-2019-95227417-APN-DR#CNDC.

² Conforme fuera informado por las partes en su presentación de fecha 3 de febrero de 2020, CHACRASERVICIOS SRL, fue vendida el 04/11/2019. Preguntadas las partes al respecto, en la presentación que las mismas efectuaron el 14/02/2020, informaron que la operación en cuestión no fue notificada a esta CNDC ya que el volumen de negocios de las empresas involucradas no superaba el umbral legal establecido, y además, resulta aplicable la excepción de minimis, conforme el artículo 11 de la Ley N° 27.442.

³ El control “de facto” se obtiene cuando un único accionista, que no necesariamente es el accionista mayoritario, tiene la capacidad de determinar y dirigir las decisiones de una empresa.

⁴ En la presentación inicial y obrante a fs. 7 del IF-2019-95227417-APN-DR#CNDC, las partes manifiestan que, en las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de los últimos años, IN ha ejercido suficientes derechos de voto para lograr una mayoría estable, y una influencia independientemente de otros accionistas, suficiente para designar o lograr que se designe a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia de SCP, y adoptar resoluciones válidas a nivel Directorio, Consejo de Vigilancia y Asambleas Generales de Accionistas de SCP.

⁵ Ver CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo y SEREBRINSKY, Diego. “Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia”. Editorial Heliasta, 3a Edición. Buenos Aires, 2017, páginas 123 a 125.

